

1004454-55.2022.8.26.0577

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Seguro

Magistrado: Patrícia Helena Feitosa Milani

Comarca: São José dos Campos

Foro: Foro de São José dos Campos

Vara: 5ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 01/12/2022

... com cobertura total para furto/roubo (100% da tabela FIPE), entre outras coberturas. Narra que o seu veículo foi furtado em 03/07/2021, conforme Boletim de Ocorrência registrado sob o n.º 0001177853/2021 e que, apesar de já ter realizado o pagamento do valor total contratado, a requerida recusou-se a proceder a indenização. A requerente, entretanto, nega que a informação que motivou ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José dos Campos

Foro de São José dos Campos

5ª Vara Cível

Avenida Salmão, 678, São José dos Campos - SP - cep 12246-260

1004454-55.2022.8.26.0577 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1004454-55.2022.8.26.0577 - Procedimento Comum Cível

Requerente:

Rosana Levergilda Faustino

Requerido:

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Patrícia Helena Feitosa Milani

Vistos.

Trata-se de ação que move Rosana Levergilda Faustino em face de ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A., visando à condenação da requerida ao pagamento do prêmio do seguro contratado, referente aos danos materiais sofridos. Em síntese, relatou que contratou junto à empresa ré um seguro para seu veículo, em 04/03/2021, com cobertura total para furto/roubo (100% da tabela FIPE), entre outras coberturas. Narra que o seu veículo foi furtado em 03/07/2021, conforme Boletim de Ocorrência registrado sob o n.º 0001177853/2021 e que, apesar de já ter realizado o pagamento do valor total contratado, a requerida recusou-se a proceder a indenização. A requerente, entretanto, nega que a informação que motivou a negativa, isto é, que o veículo não poderia ser utilizado para transporte de passageiros por meio de aplicativo, tenha sido fornecida quando da contratação. Diz ainda que no local e data dos fatos o veículo não estava sendo utilizado para transporte de passageiros; estava sendo utilizado pelo seu filho em um momento particular. Por tudo isso, requer que a ré seja condenada ao pagamento da quantia de R\$ 49.316,00 a título de danos materiais, conforme valor da tabela FIPE (fls. 11).

Citada, a requerida contestou, inicialmente impugnando a gratuidade da justiça concedida à autora e, no mérito, aduz que a seguradora responde pelos riscos limitados ou particularizados na apólice. No caso dos autos, conforme cláusula 4.1 do contrato, a seguradora não indenizará perdas ou danos quando o veículo for utilizado para fins de transporte de passageiros por aplicativos, ainda que no momento do furto ou roubo o veículo não estivesse sendo utilizado para este fim. Além disso, argumenta que a autora afirmou que seria ela a condutora do veículo; contudo, a autora teria confessado pela via administrativa que ela não possui habilitação e o principal condutor do veículo é o seu filho. Esta informação, se

informada no momento da contratação, teria afetado o valor do prêmio a ser pago. Subsidiariamente, em caso de procedência, pede que seja descontado o valor da franquia. Por fim, pede pela improcedência dos pedidos (fls. 28/54). Houve réplica (fls. 217/223) e especificação de provas (fls. 214/216).

É o relatório.

Fundamento e Decido.

Presentes as condições da ação e os pressupostos processuais, o antecipado julgamento dos pedidos, com resolução do mérito se impõe, nos termos do art. 355, inciso I, do CPC, uma vez que as questões controvertidas são de direito e fato, e a prova documental é suficiente para o deslinde da controvérsia, sendo desnecessária a produção de outras provas.

Em relação ao benefício da justiça gratuita concedido à autora, a impugnante não trouxe nenhum indício ou prova de que a requerente tenha renda suficiente para arcar com as despesas processuais e de que não faça jus ao benefício de Justiça Gratuita. Rejeito, pois, a impugnação, ficando mantido o benefício concedido à autora.

No mais, o pedido é parcialmente procedente.

Inicialmente, é necessário esclarecer que a requerida teria, de fato, razão ao levantar as impossibilidades de cobertura do seguro; isso porque há a previsão contratual de exclusão de cobertura e, entre outras coisas, na hipótese da utilização do veículo segurado para transporte de passageiros por aplicativo (fls. 208).

A autora, por seu turno, afirma que não foi informada sobre essa cláusula de exclusão, sendo que o único documento juntado por ela com a inicial foi a apólice, na qual não consta essa informação contratual (fls. 20/23).

Diante da verossimilhança da afirmação e da hipossuficiência da requerente, competia à requerida a demonstração de que ela foi informada da inserção da cláusula contratual de exclusão de responsabilidade na hipótese de utilização de veículo no transporte de passageiros.

Deste ônus a ré não se desincumbiu. A apólice completa apresentada junto à peça defensiva (fls. 127/207) e o questionário (fls. 206) não foram assinados pela autora. Ademais, a ré não demonstrou o envio dos documentos à requerente em data anterior ao sinistro. A bem da verdade, o questionário de avaliação de risco não está nem sequer preenchido. Deste modo, a mesma fundamentação vale para o fato de era o filho da autora quem conduzia o veículo costumeiramente – inclusive por ocasião do furto.

Ora, se o consumidor não é informado adequadamente acerca das cláusulas contratuais do serviço que está contratando, não se pode exigir que delas se tenha ciência e as cumpra, sob pena de violação do princípio da transparência e do direito à informação.

Dai decorre o acolhimento do pedido, conforme precedentes jurisprudenciais:

"SEGURO FACULTATIVO DE VEÍCULO. AÇÃO DE COBRANÇA. Sentença de procedência em parte do pedido. Negativa do pagamento da indenização securitária sob a alegação de incorreção, quando da contratação do seguro, de informação quanto à condução do veículo por pessoa na faixa etária entre 18 e 25 anos. Veículo conduzido pela filha da autora que contava com 23 anos de idade. Renovação de seguro. Prova documental demonstrando que a segurada apenas teve acesso aos termos da apólice de seguro após o sinistro. Ausência de comprovação da assinatura da autora na apólice. Ré que não juntou a apólice anterior a fim de comprovar que a autora já vinha mantendo a mesma opção de exclusão do risco referente à faixa etária de 18 a 25 anos, prova necessária, uma vez que nas apólices seguintes àquela discutida, a autora respondeu "Sim" à pergunta se deseja estender a cobertura contratada para condutores na faixa etária entre 18 e 25 anos. Ausência de gravação telefônica no caso de ter a renovação se dado por esse meio, ou de requerimento de produção de prova oral, a fim de inquirir o corretor para esclarecer sobre a formalização dos trâmites da contratação do seguro e envio da apólice aos segurados. Inexiste prova de ter a autora fornecido ao corretor a mesma resposta inserida na cópia da apólicede juntada, no sentido de não estender o seguro para condutores na faixa etária entre 18 e 25 anos. Não se pode considerar justa a recusa ao pagamento da

indenização securitária, baseada no artigo 768 do Código Civil e na cláusula contratual correspondente, porque não comprovado o agravamento intencional do risco. Aplicação do art. 47 do Código de Defesa do Consumidor. Indenização securitária devida. Pretensão de exclusão da condenação em dobro quanto à restituição (art. 42, do CDC) afastada. Existência de prova da má-fé da ré, face da cobrança de valor em excesso e que foi pago pela autora, em afronta à regra administrativa. Engano injustificável. Dano moral inexistente. Sentença alterada neste ponto. RECURSO PROVIDO EM PARTE". (TJ/SP; Apelação nº 0014512-46.2013.8.26.0482; Relator: Des. Alfredo Attiê, 27ª Câmara de Direito Privado, julgado em 28/10/2020)

"APELAÇÃO. Seguro facultativo de veículo. Ação de cobrança cumulada com perdas e danos, julgada improcedente. Recurso do autor. Preliminar de nulidade da sentença, por cerceamento de defesa. [...] Questão que se resolve mediante a aplicação da regra do ônus da prova. Preliminar rejeitada. Mérito. Recusa ao pagamento da indenização amparada em cláusula de exclusão da cobertura. Sinistro (furto) que não guarda qualquer nexo de causalidade com a sua utilização no desempenho da atividade profissional de motorista de aplicativo. Presunção da boa-fé do contratante não elidida. Agravamento intencional do risco não caracterizado, mormente porque não juntada a gravação, pela seguradora, do diálogo entre as partes e nem as transcreveu, ônus que lhe competia (art. 373, II, CPC). Riscos predeterminados previstos na apólice que devem ser interpretados à luz de sua função social e presumida boa-fé dos contratantes (arts. 421 e 422 CC). Distinção entre roubo e furto. Disposições que tratam da perda do direito que não satisfazem as exigências do CDC (art. 6º, III). Indenização devida. Lucros cessantes indevidos, ausente previsão contratual para a cobertura. Sucumbência proporcional às partes. Sentença parcialmente modificada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO". (TJ/SP, Apelação nº 1009219-53.2019.8.26.0002, Relator: Des. Sérgio Alfieri, 36ª Câmara de Direito Privado, julgado em 10/6/2021)

Logo, é mesmo de rigor a procedência do pedido para impor à ré a condenação ao pagamento da importância de R\$ 44.600,00, conforme valor do veículo previsto na tabela FIPE na data do sinistro (fls. 209).

A correção monetária deverá incidir desde a negativa administrativa, quando o pagamento da indenização deveria ter sido realizado, sob pena de enriquecimento sem causa da ré.

Deverá a autora entregar os documentos do veículo à seguradora para que efetue os procedimentos legais e necessários para baixa do salvado. Ainda, do valor da indenização deverá ser abatido o valor referente à franquia.

Ressalto, por fim, que indenizada a seguradora pelo valor integral contratado abatida a franquia, a responsabilidade pelo salvado passa a ser da companhia seguradora, devendo proceder à baixa do bem junto aos órgãos competentes.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE os pedidos para condenar a requerida ao pagamento da indenização securitária, no valor de R\$ 44.600,00 (quarenta e quatro mil e seiscentos reais), atualizado monetariamente pela Tabela Prática do E. TJSP a contar da negativa administrativa e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação, abatido o valor referente à franquia contratada (R\$ 3.954,00 - fls. 20). Deverá a autora entregar os documentos do veículo à seguradora para que efetue os procedimentos legais e necessários para baixa do veículo.

Em razão da sucumbência mínima (art 86, parágrafo único do CPC), as custas e eventuais despesas serão suportadas pela parte requerida, além dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação.

Em caso de apelação, intime-se a parte apelada às contrarrazões, e após certificado o valor do preparo, subam os autos ao E. Tribunal.

Com o trânsito em julgado, e nos termos do § 1º do art. 1286, das NSCGJ, intemem-se as partes de que eventual cumprimento de sentença deverá tramitar em formato digital, por meio de peticionamento eletrônico intermediário (Comunicado CG nº 1789/2017, parte I), dispensado o traslado de peças do processo digital principal (art. 1.285, NSCGJ), devendo, contudo, ser instruído com cálculo atualizado do débito.

Nada sendo requerido em 30 dias, os autos principais serão arquivados provisoriamente (Código 61614) ou, se formado o incidente, arquivados definitivamente (código 61615), nos termos do Comunicado CG nº 1789/2017, parte II, itens 4 ou 6.

P.I.C.

São José dos Campos, 30 de novembro de 2022.